

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia (p. ej., “personal”, “puestos y planificación”, “selección y provisión”). Luego repasa los puntos clave con trazabilidad a los artículos. Finalmente, confirma la literalidad en la norma revisando los intervalos del bloque correspondiente. Este documento es orientación: no sustituye a la ley.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, principios, ámbito y organización competencial	1-8	Define objeto y principios de la función pública valenciana; delimita el ámbito de aplicación y la aplicación supletoria; atribuye competencias y órganos ejecutivos en materia de función pública.
Órganos de coordinación, consulta e interlocución	9-14	Regula CIR y Comissió Intersectorial (coordinación en RPT/retribuciones y empleo público); Consell Assessor (informe no vinculante y motivación del apartamiento). Incluye reglas sobre composición y funcionamiento.
Clases de personal: funcionario, laboral, eventual y directivo público profesional	16-27	Establece tipologías de personal y regímenes básicos; define directivo público profesional, requisitos, nombramiento y evaluación; delimita incompatibilidades y efectos del cese.
Cuerpos, agrupaciones y estructura del empleo: puestos y perfiles	28-48	Ordena cuerpos/escalas y agrupación profesional; estructura el puesto de trabajo y el análisis de puestos; regula agrupaciones de puestos, clasificación y relaciones de puestos (contenido público).
Planificación, oferta de empleo y registros de información	51-59	Planifica el empleo público (estratégico y operativo), oferta anual y ejecución; impulsa IA/automatización con garantías; crea registros de personal y sistema de información agregada.
Acceso al empleo: principios selectivos y procedimientos de selección	60-68	Reconoce derechos y principios en el acceso; fija requisitos de participación, reservas para discapacidad y sistemas selectivos; define órganos técnicos y adquisición de condición funcional de carrera.
Retribuciones, jornada y conducta/ética pública	79-101	Regula retribuciones y pagas extraordinarias; deducción por jornada y huelga; derechos sobre jornada, permisos y vacaciones (funcionario); y código de conducta con deberes y prohibiciones.
Régimen disciplinario y responsabilidad: procedimiento y sanciones	167-177	Tipifica infracciones (muy graves/graves/leves), principios del procedimiento sancionador, prescripción, y garantías de audiencia, separación instructora/sancionadora y plazos.
Participación, negociación colectiva y solución extrajudicial	182-191	Regula representación (juntas de personal), mesas de negociación, materias negociables/excluidas y MGN I como instancia previa; incluye mediación y comisiones institucionales.

3. Ámbito, objeto y principios de la función pública valenciana (arts. 1-8)

Objeto y principios rectores

- La ley ordena la función pública valenciana y el régimen jurídico del personal, en marco de competencias constitucionales y legislación básica estatal.
- Principios: servicio a la ciudadanía, sometimiento a la ley y derecho, economía/eficacia/eficiencia, igualdad y no discriminación, transparencia e imparcialidad.

Ámbito de aplicación y organización competencial

- Se aplica a personal funcionario, personal laboral cuando se disponga expresamente y personal eventual compatible con su naturaleza.
- Órganos: Consell, consellera/conseller competente en función pública y Consell Interdepartamental de Retribucions; jefatura de personal en subsecretarías.

4. Coordinación e informes: CIR, Comissió Intersectorial y Consell Assessor (arts. 9-14)

CIR y Comissió Intersectorial

- CIR coordina actuaciones en relaciones de puestos y retribuciones atribuidas conjuntamente; elabora propuestas conjuntas y resuelve asuntos sin acuerdo.
- Comissió Intersectorial es órgano técnico de coordinación e información; coordina ordenación/gestión/negociación del personal e incluso propone criterios de movilidad.

Consulta (Consell Assessor) y reglas comunes

- Consell Assessor emite informes y propuestas sobre empleo público; no tienen carácter vinculante.
- Quien se aparte debe motivar la decisión; incluye composición con presidencia y vocales natos/electivos.

5. Personal empleado público y dirección pública profesional (arts. 16-27)

Clases de personal y reglas esenciales

- Personal se clasifica en: funcionario de carrera e interino, laboral (fijo/indefinido/temporal) y eventual.
- Eventual: confianza/asesoramiento especial; no puede realizar actividades ordinarias de gestión ni funciones de funcionario o laboral.

Directivo público profesional: requisitos y evaluación

- Dirección pública profesional: funciones directivas ejecutivas (objetivos, programas, coordinación, dirección de personas y recursos, autonomía y responsabilidad).
- Nombramiento por convocatoria pública con criterios de idoneidad y publicación; su evaluación periódica vincula gestión y resultados, con posible retribución variable.

6. Ordenación del empleo: cuerpos, puestos, perfiles y relaciones de puestos (arts. 28-48)

Cuerpos, escalas y agrupaciones

- Cuerpos: generales o especiales; dentro, escalas; agrupación profesional funcionarial para puestos sin exigir titulaciones del sistema educativo.
- Clasificación por grupos (A1/A2, B, C1/C2) atendiendo a titulación y al nivel de responsabilidad y a características de pruebas.

Puestos, análisis y relaciones de puestos

- Puesto de trabajo: unidad básica con funciones/tareas y exigencia de perfil de competencias; el perfil se usa en selección, formación, movilidad y carrera.
- Relación de puestos (RPT) pública: incluye todos los puestos funcionarial/laboral/eventual, con contenido mínimo (naturaleza, clasificación, retribuciones, forma de provisión, funciones, méritos y otros).

7. Planificación del empleo: planes, oferta pública y sistemas de información (arts. 51-59)

Planes estratégicos y operativos; perspectiva de género

- Planificación busca eficacia en servicios y eficiencia de recursos, con coherencia organizativa y equilibrio territorial; incluye perspectiva de género.
- Plan estratégico cuatrienal: disponibilidades, necesidades, objetivos, coordinación interdepartamental y evaluación continua mediante informe anual publicado en web.

Oferta de empleo y registros

- Oferta anual: necesidades con consignación presupuestaria y procedimientos selectivos; con publicación y convocatorias en plazo máximo fijado.

- Registros y sistema de información agregada: registros de personal interoperables y remisión semestral; publicación semestral del sistema con datos agregados.

8. Acceso y selección: principios, requisitos, reserva y órganos técnicos (arts. 60-68)

Principios del acceso y bases de convocatoria

- Acceso con igualdad, mérito y capacidad; publicidad y transparencia; imparcialidad de órganos de selección, objetividad de pruebas y agilidad sin perder objetividad.
- Bases mínimas: vacantes y clasificación, requisitos, sistema selectivo y programas con igualdad efectiva de mujeres y hombres, y composición del órgano técnico.

Requisitos y sistemas selectivos

- Requisitos generales: nacionalidad/condiciones equivalentes, edad, aptitud, no inhabilitación, titulación y (cuando proceda) valenciano con proporcionalidad.
- Sistemas: oposición/ concurso/ concurso-oposición; oposición ordinaria y preferente, con reserva del Consell al menos del 50% en oferta anual.

9. Retribuciones, jornada y ética pública (arts. 79-101)

Retribuciones y consecuencias por jornada

- Retribuciones del funcionario: básicas (sueldo y trienios) y complementarias; dos pagas extraordinarias anuales.
- Deducción proporcional de haberes por parte de jornada no realizada sin causa justificada; huelga: no devengo de retribuciones del tiempo de huelga.

Código de conducta: principios y prohibiciones

- Actuación con objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad y honradez; respeto a igualdad entre mujeres y hombres.
- Abstención por conflicto de intereses; límites a regalos/favores y deber de secreto/discreción; impedir agilización injustificada de trámites.

10. Régimen disciplinario: procedimiento, faltas, sanciones y prescripción (arts. 167-177)

Garantías y tramitación

- Principios: legalidad/tipicidad, irretroactividad de sancionadoras no favorables, proporcionalidad y presunción de inocencia; audiencia y contradicción.
- Cuando haya indicios de criminalidad se suspende tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal; separación instructora/sancionadora.

Infracciones, sanciones y plazos

- Faltas: muy graves/graves/leves; sanciones por separación del servicio, suspensión, traslado forzoso, demérito y apercibimiento (según tipología).
- Prescripción: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses; sanciones prescriben a 3/2/1 años según gravedad.

11. Participación institucional, representación y negociación colectiva (arts. 182-191)

Representación del personal y funciones

- Juntas de personal por centros de trabajo (unidad provincial a efectos electorales) y adicionales para servicios centrales u organismos autónomos con censo mínimo.
- Funciones: recibir información sobre política de personal y evolución de retribuciones/empleo, emitir informes y ser oídas en jornada, vacaciones, permisos y licencias.

Mesas de negociación y solución de conflictos

- Negociación en mesas: Mesa General (incluye Mesa General de Negociación I y II), y mesas sectoriales (Función Pública, Educación, Sanidad y Justicia).
- MGN I como instancia previa en conflictos sobre negociación/aplicación/interpretación de pactos (salvo reserva de ley), con mediación si no hay solución.

12. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Oferta de empleo público: aprobación y convocatorias (Administración de la Generalitat)	3 meses desde la publicación de la ley de presupuestos (aprobación) y dentro de los 3 meses siguientes a la aprobación (convocatoria); inicio primera prueba no excederá de 3 meses desde la convocatoria; pruebas finalizadas en 1 año desde convocatoria	55.3
Funcionario de carrera: nombramiento/publicación y toma de posesión	publicación del nombramiento en plazo máximo de 6 meses desde finalización del procedimiento selectivo/curso/prácticas; toma de posesión en plazo máximo de 1 mes desde publicación	68.1
Funcionario interino: fin de relación de interinidad por plazo autorizado	en ningún caso suma del plazo máximo del nombramiento y prórrogas podrá exceder de 4 años	18.2.c
Prolongación de permanencia en servicio activo: solicitud e informes	solicitud con antelación mínima 2 meses y máxima 4 meses; informe en máximo 10 días hábiles; reiteración una vez con 5 días hábiles adicionales si no se emite	73.5.a
Actuación administrativa: denuncia (archivo por falta de anonimato no actúa como trámite ulterior) y archivo de procedimiento disciplinario leve	procedimiento sancionador: para faltas leves, procedimiento sumario no podrá exceder de 1 mes desde su inicio; caducidad del procedimiento disciplinario en 1 año desde su iniciación	177.1

13. Diferencias y puntos de confusión

Personal docente no universitario y personal estatutario vs. reglas generales de aplicación de la ley: El personal docente no universitario y el estatutario rigen por normativa específica y, subsidiariamente, por la ley, excepto retribuciones complementarias, movilidad interadministrativa y promoción profesional; pese a ello, la evaluación del desempeño del art. 137 se aplica.

14. Cierre de repaso

Si te preguntan por un caso concreto (p. ej., tipo de personal, posibilidad de eventual, o qué órgano decide), vuelve al bloque correspondiente y contrasta con los artículos indicados. Para plazos, utiliza solo los del apartado “plazos” y confirma el artículo antes de responder.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.